Peters Advocatuur × Forgexe

HAND-OUTS

Verantwoord werken met AI, binnen het *beroepsgeheim*

Juridische AI-training · donderdag 5 november 2026 · Roermond

INHOUD

Spelregelkaart	2
Verificatie-checklist	3
Beslisboom: welke AI-route past bij dit dossier? (deel A en B)	4
Conceptclausule voor de opdrachtbevestiging	6
Vijf vragen aan een leverancier voordat je tekent	7
Promptkaart	8
Mijn top 3	9
Stappenplan eigen kennisbank	10

"AI levert het concept. De advocaat blijft verantwoordelijk."

mr. John Peters · Peters Advocatuur
Sedat Ayar · Forgexe

Spelregelkaart

Verantwoord werken met AI, binnen het beroepsgeheim

Kantoor / afdeling: _____ Datum: __

Altijd

- AI levert een concept. Ik blijf verantwoordelijk voor elke zin die ik verstuur of indien.
- Elk wetsartikel natrekken op wetten.overheid.nl, elke uitspraak op uitspraken.rechtspraak.nl: bestaat ze, klopt de datum, de instantie, en zegt ze wat er beweerd wordt?
- Alleen zakelijke accounts met verwerkersovereenkomst, en training op invoer uit.
- Twijfel over wat er in een prompt mag? Dan niet.

Nooit

- Cliëntgegevens of vertrouwelijke zaakfeiten in een gratis of persoonlijke AI-versie.
- Een uitspraak, citaat of vindplaats overnemen zonder die zelf te lezen.
- ChatGPT-output als bewijs of onderbouwing indienen.
- Namen, adressen, BSN, geboortedata, zaaknummers of unieke feiten in een prompt, ook niet "even snel".

Bij ons toegestaan (zelf invullen)

Tool + versie	Voor welk werk	Niet voor

Gaat het mis?

Direct melden bij: _____

(datalek-registratie, risico-inschatting meldplicht 72 uur, cliënt informeren)

Verificatie-checklist

Vóór je iets uit AI gebruikt in een advies, brief of processtuk:

1. ☐ **Wetsartikel:** nummer én tekst gecontroleerd op wetten.overheid.nl, in de **geldende versie** (let op: Omgevingswet sinds 2024, WAB 2020, alimentatie 2020, beperkte gemeenschap 2018).
2. ☐ **Uitspraak:** ECLI ingevoerd op uitspraken.rechtspraak.nl. Bestaat ze? Datum en instantie kloppen? Zelf de relevante overweging gelezen?
3. ☐ **Citaat:** staat het letterlijk in de bron? (Rb Amsterdam, aug. 2026: een verzonnen citaat kostte € 2.315,50 extra proceskosten.)
4. ☐ **Instantie en procedure:** kantonrechter of civiele kamer, verzoekschrift of dagvaarding, bezwaar of beroep, politierechter of meervoudige kamer.
5. ☐ **Termijnen en bedragen:** zelf nagerekend.
6. ☐ **Literatuur:** bestaat de auteur, de titel, de vindplaats?
7. ☐ **Tegenargument:** gevraagd wat de wederpartij zou zeggen.
8. ☐ **Ik kan elke zin zelf verdedigen** als de rechter of de deken ernaar vraagt.

Waarom: de Raad van Discipline 's-Hertogenbosch berispte op 27 juli 2026 een advocate die AI-rechtspraak "klakkeloos" overnam, "zonder de verwijzingen op juistheid te controleren of de uitspraken ook maar te lezen" (ECLI:NL:TADRSHE:2026:93).

DEEL A · PER TAAK OF DOSSIER

Welke AI-route kies je?

Loop de vragen van boven naar beneden. Bij de eerste vraag die van toepassing is, heb je je antwoord.

Je wilt iets in een AI-tool invoeren

1 Zitten er cliëntgegevens of zaakfeiten in?
Namen, kenmerken, of feiten die naar een cliënt of zaak te herleiden zijn.

nee → **Route 1 mag**
Algemene kennisvraag, openbare tekst, oefenen. Voor kantoorkennis (huisstijl, modellen, clausules) liever een zakelijke kennisbank: daarin staat hoe je werkt, niet waar je aan werkt.

ja

2 Kun je de vraag ook stellen zonder die gegevens?
Vaak heb je alleen de juridische kern nodig.

ja → **Doe dat: route 1 mag**
Stel een algemene vraag, zonder details die naar de zaak leiden. Hele dossiers anonimiseren raden we af: veel werk, foutgevoelig, en zaakfeiten zonder naam vallen nog steeds onder je beroepsgeheim.

nee

3 Heeft de cliënt bezwaar tegen AI-gebruik?
Vraag het bij de intake; de clausule in de opdrachtbevestiging regelt het.

ja → **Respecteer het bezwaar**
Tegen AI zelf: niet gebruiken voor dit dossier. Alleen tegen een Amerikaanse cloud: route 4 kan, als de cliënt daarmee akkoord is.

nee

4 Werk je in een zakelijke versie met verwerkersovereenkomst, met training uit?
De naam zegt niets: kijk naar je account en je contract.

nee → **Stop: niet invoeren**
Een consumentenversie is nooit voor cliëntdata. AI gebeurd? Dan is het mogelijk een datalek: risico inschatten en vastleggen, bij risico binnen 72 uur melden bij de AP, en de cliënt informeren.

ja

5 Bijzondere of strafrechtelijke gegevens, of zeer gevoelige informatie?
Gezondheid, strafzaken, etniciteit, geloof, seksuele gerichtheid; koersgevoelige of strategische bedrijfsinformatie.

ja → **Route 3 of 4, of niet met AI**
Een juridische tool met EU-verwerking die de vijf leveranciersvragen goed beantwoordt, of een eigen omgeving. Voer alleen in wat strikt nodig is. Twijfel je, dan niet met AI.

nee

6 Heb je vindplaatsen nodig?
Rechtspraak, literatuur, wetsgeschiedenis.

ja → **Route 3**
Een juridische AI-tool met gelicentieerde Nederlandse bronnen. Trek elke vindplaats zelf na: een ECLI dat niet bestaat, valt niet op tot de rechter het opzoekt.

nee

Route 2: de standaardroute
Zakelijke versie met verwerkersovereenkomst. Verdedigbaar, niet risicoloos. Alleen met training uit, een DPIA, een kantoorbeleid en de cliënt geïnformeerd.

Bij elke route: AI levert een concept. Jij controleert alles en blijft verantwoordelijk, ook tuchtrechtelijk. Loop de verificatie-checklist af (hand-out 2) en vermeld AI-gebruik waar je kantoorbeleid dat vraagt.

DEEL B · VOOR JE KANTOOR

Welke omgeving richt je in?

Deel A kies je per dossier. Hier bepaal je eenmalig welke routes je kantoor beschikbaar maakt. De meeste kantoren hebben route 2 nodig, en voor een deel van de dossiers route 3 of 4.

1 Werkt je kantoor met Microsoft 365 of Google Workspace?

ja → **Begin met route 2 binnen dat pakket**
Copilot of Gemini, onder het contract dat je al hebt. Bij Copilot: check of verwerking in de EU blijft (flex routing). Anders: ChatGPT Business/Enterprise of Claude Team/Enterprise.

daarna

2 Komen bijzondere of strafrechtelijke gegevens vaak voor?
Straf, familie, letsel, arbeid met medische stukken.

ja → **Regel ook route 3 of 4**
Leg vast welke dossiers waar horen, zodat niemand per geval hoeft te twijfelen.

daarna

3 Doe je veel juridisch onderzoek?

ja → **Neem een juridische tool (route 3)**
Test vóór je tekent met een vraag waarvan je het antwoord kent, en vraag welk model eronder draait.

daarna

4 Wil je geen Amerikaanse partij, of AI koppelen aan je eigen systemen?
Dossiersysteem, mail, agenda.

ja → **Route 4: eigen omgeving**
Een model via een EU-regio, een Europese aanbieder of een model in eigen beheer, met een technische partner. EU-regio bij een Amerikaans bedrijf (AWS, Google, Microsoft) valt nog onder de CLOUD Act.

Wat je altijd regelt, welke route je ook kiest

- ☐ Verwerkersovereenkomst getekend en bewaard (de AP kan erom vragen)
- ☐ Training uit; één eigenaar controleert dat elk halfjaar
- ☐ Een DPIA voor AI-gebruik met cliëntgegevens
- ☐ Een kantoorbeleid: welke tool voor welk werk, en wat nooit
- ☐ Cliënt geïnformeerd in de opdrachtbevestiging (hand-out 4)
- ☐ AI-geletterdheid voor wie ermee werkt (AI Act, art. 4)
- ☐ Leveranciersvragen gesteld, antwoorden bewaard (hand-out 5)
- ☐ Afgesproken wie een mogelijk datalek beoordeelt

De vier routes op een rij

Route	Voorbeelden	Waarvoor	Restrisico
1 · Consument	Gratis en Plus/Pro van ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini	Algemene vragen, openbare teksten, oefenen. Nooit cliëntdata.	Invoer kan voor training worden gebruikt; geen verwerkersovereenkomst.
2 · Zakelijk	ChatGPT Business/Enterprise, Claude Team/Enterprise, Copilot in M365, Gemini in Workspace	De meeste dossiers, onder de vier voorwaarden uit deel A.	Invoer meestal tot 30 dagen bewaard voor misbruikdetectie; CLOUD Act; verschoningsrecht hierbij nog niet getoetst.
3 · Juridisch	Juridische AI-tools met eigen bronnen (vergelijk zelf)	Onderzoek met vindplaats, gevoelige dossiers.	Vaak draait er een Amerikaans model onder: dan gelden dezelfde vragen als bij route 2.
4 · Eigen omgeving	Model via een EU-regio (AWS Bedrock, Google Vertex), Europese aanbieder, lokaal model	Gevoeligste dossiers, koppeling met eigen systemen, maximale controle.	Vraagt technisch beheer. Alleen een Europese aanbieder of eigen beheer haalt de CLOUD Act weg.

Gebaseerd op: AVG (art. 9, 10, 28, 33, 35), UAVG, Advocatenwet (art. 10a, 11a), NOvA-aanbevelingen AI (eind 2025), CCBE-guide (2025, 2026), AP over AI-chatbots (2024), AI Act (art. 4). Peters Advocatuur × Forgexe · stand oktober 2026 · algemene richtlijn, geen advies voor een specifiek geval.

Conceptclausule voor de opdrachtbevestiging

Concept Peters × Forgexe. Er bestaat geen NOvA-model. Gebaseerd op de NOvA-aanbevelingen (nov. 2025: "Vraag toestemming aan de cliënt voor AI-gebruik in het dossier" en "Informeer cliënten over het AI-beleid") en de CCBE-guide (okt. 2025). Ter toetsing door John Peters.

Gebruik van kunstmatige intelligentie

1. Ons kantoor kan bij de uitvoering van de opdracht gebruikmaken van hulpmiddelen op basis van kunstmatige intelligentie (AI), bijvoorbeeld voor het samenvatten van stukken, het opstellen van eerste concepten en het ondersteunen van juridisch onderzoek. Een overzicht van de hulpmiddelen die wij gebruiken staat in ons AI-beleid op [website].
2. Wij gebruiken uitsluitend zakelijke versies waarvoor een verwerkersovereenkomst is gesloten en waarbij uw gegevens niet worden gebruikt om AI-modellen te trainen. Wij voeren niet meer gegevens in dan voor het doel noodzakelijk is.
3. Elk resultaat wordt door de behandelend advocaat gecontroleerd. De advocaat blijft volledig verantwoordelijk voor het advies en voor alle stukken die namens u worden opgesteld of ingediend.
4. U kunt op elk moment aangeven dat u niet wilt dat bij uw zaak AI-hulpmiddelen worden gebruikt, geheel of voor bepaalde onderdelen. Wij respecteren die keuze.
5. Wij brengen uitsluitend de werkelijk bestede tijd in rekening. [Optioneel: kosten van AI-hulpmiddelen worden niet / wel apart in rekening gebracht, namelijk ….]
6. **Uw eigen gebruik van AI:** wij raden u af om informatie over uw zaak, of berichten die voor ons bestemd zijn, in te voeren in openbare AI-diensten zoals de gratis versies van ChatGPT, Claude of Gemini. Die informatie kan daardoor haar vertrouwelijke karakter verliezen, en daarmee mogelijk ook de bescherming van het verschoningsrecht.

Bespreekpunten: wat als de cliënt weigert (punt 4)? Moet punt 6 ook in de eerste intakemail? Gevoelige dossiers (straf, familie, letsel) apart bespreken?

Vijf vragen aan een leverancier voordat je tekent

1. **Training:** "Gebruikt u, of een van uw modelleveranciers, onze invoer, output of documenten om modellen te trainen of te verbeteren? Staat dat in het contract, en geldt het ook voor onderaannemers?"
2. **Model en locatie:** "Welk model draait eronder, bij welke partij, en in welk land vindt de verwerking plaats, zowel opslag als verwerking? Wie zijn uw subverwerkers?"
3. **Bewaartermijn:** "Hoe lang bewaart u prompts, uploads en output, ook in logs, back-ups en beveiligingssystemen? Is zero data retention contractueel vastgelegd, en zijn er uitzonderingen?"
4. **Toegang en overheidsverzoeken:** "Wie kan onze data inzien, en onder welke voorwaarden? Wat doet u bij een verzoek van een overheid of opsporingsdienst, en informeert u ons dan?"
5. **Contract en exit:** "Is er een verwerkersovereenkomst die op ons kantoor is afgestemd? Welke certificeringen en auditrechten zijn er? Wat gebeurt er met onze data bij overname, faillissement, een beveiligingsincident of opzegging?"

Bonusvraag: "Hoe controleer ik de bronnen? Toont de tool vindplaatsen uit gelicentieerde Nederlandse bronnen?"

Gebaseerd op: CCBE technical guide on the use of AI tools and models by lawyers (27-3-2026), NOvA-aanbevelingen (nov. 2025), Law Society *Generative AI: the essentials*, ABA Formal Opinion 512.

Promptkaart

Opbouw: Rol · Context · Taak · Format · Verificatie

```
ROL      Je werkt als advocaat [rechtsgebied] naar Nederlands recht, aan de kant van [partij].
CONTEXT  [Feiten, fictief of geanonimiseerd. Wie is de cliënt (rol, niet naam), wat speelt er, wat is
al bekend.]
TAAK     [Stel een concept op / Geef de vijf zwakste punten / Maak een vragenlijst voor de cliënt.]
FORMAT   [Lengte, structuur, toon, basisniveau of juridisch.]
VERIFICATIE  Noem bij elk wetsartikel wet en nummer. Noem alleen uitspraken met ECLI als je zeker
         weet dat ze bestaan; schrijf anders [CONTROLEREN]. Sluit af met een lijst "Te verifiëren".
```

De rol is geen toverwoord: "ervaren" of "expert" maakt het antwoord niet betrouwbaarder. Wat telt, is welk recht en aan welke kant je staat. Kies die kant bewust, want hij stuurt het antwoord; vraag daarom ook wat de wederpartij zou inbrengen (vervolgvraag 2).

Vijf vaste vervolgvragen

1. "Welke informatie heb je nog nodig voordat je dit opstelt?"
2. "Wat zou de advocaat van de wederpartij hiertegen inbrengen?"
3. "Waar ben je het minst zeker van?"
4. "Welke wetswijzigingen van de afgelopen vijf jaar zijn hier relevant?"
5. "Herschrijf dit voor de cliënt op basisniveau."

Anonimiseren in de prompt: [werkgever A], [werknemer B], "een middelgroot autobedrijf in Zuid-Nederland", "medio 2025" in plaats van een exacte datum. Unieke feiten weglaten of generaliseren.

Mijn top 3

Drie taken die ik vanaf morgen anders, en sneller, doe.

#	Taak	Hoe vaak / hoeveel tijd nu	Gereedschap (tool + versie)	Mijn prompt (kort)	Mijn controle
1					
2					
3					

Over vier weken kijk ik terug: hoeveel tijd heeft het opgeleverd? __

Stappenplan eigen kennisbank

Vuistregel: in je kennisbank staat hoe je werkt, niet waar je aan werkt. Geen dossiers, geen cliëntgegevens. Dossierwerk loopt via de beslisboom (hand-out 3).

1. Kies de tool die je kantoor al heeft (stand oktober 2026)

Werkt je kantoor met	Gebruik	Let op
Microsoft 365 met Copilot	Notebooks of een agent	Koppel een aparte map met alleen kennisdocumenten, nooit de dossiermappen: de agent ziet alles in de gekoppelde map
ChatGPT Business of Enterprise	Projects	Tot 40 bestanden. Custom GPTs stoppen op 11 december 2026
Claude Team of Enterprise	Projects, eventueel Skills	Delen met collega's alleen op Team of Enterprise
Google Workspace met Gemini	Gems	Tot 10 bestanden

Delen met collega's kan alleen met een zakelijke of teamversie, niet met een privé-abonnement.

2. Maak kleine kennisbanken per werksoort. Bijvoorbeeld "Arbeidsrecht: opdrachtbevestigingen en brieven". Drie gerichte kennisbanken werken beter dan één met alles erin.

3. Vul hem met:

1. ☐ **De projectinstructie** (zie hieronder)
2. ☐ **Een huisstijlgids:** u of je, aanhef en afsluiting, hoe je bedragen en data schrijft, opmaak
3. ☐ **Modellen:** alleen definitieve versies, zonder cliëntgegevens
4. ☐ **Standaardclausules,** met per clausule wanneer je hem gebruikt
5. ☐ **Checklists en werkinstructies**
6. ☐ **Een eigen jurisprudentie-overzicht,** met alleen ECLI's die je zelf hebt nagetrokken

4. Maak de documenten leesbaar voor het model. Word of platte tekst met duidelijke koppen, geen scans. Eén onderwerp per bestand, een duidelijke bestandsnaam, datum en versie bovenaan. Haal oude versies eruit: staan er twee varianten van een clausule in, dan kiest het model soms de verouderde.

5. De projectinstructie (basis; vul aan met je eigen werkwijze)

```
Je levert altijd een CONCEPT. De advocaat is verantwoordelijk.
Gebruik eerst de documenten in deze kennisbank.
Noem rechtspraak alleen als je zeker weet dat de uitspraak bestaat, met ECLI. Anders: [CONTROLEREN].
Sluit af met een lijst 'Te verifiëren'.
Stel eerst vragen als informatie ontbreekt.
Verwerk nooit herleidbare gegevens van cliënten.
```

6. Test na elke wijziging met twee vaste vragen. Eén: laat een stuk in je huisstijl opstellen. Komt de stijl terug? Twee: vraag "Welke uitspraak van de Hoge Raad gaat over …?". Zegt het model [CONTROLEREN], of geeft het een vindplaats die je zelf natrekt?

7. Wijs een eigenaar aan. Eén beheerder per kennisbank. Elk halfjaar nalopen: wetswijzigingen, verouderde modellen, en de instellingen van de tool (staat training nog uit?).

Onthoud: een kennisbank maakt het model consistenter en sneller, niet juridisch betrouwbaarder. Rechtspraak trek je altijd zelf na.